

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3346/2530

นาย บุญ ช่วย สา คำ กับพวก

เด็ก ชาย ณรงค์กร วังพิบูล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 429, มาตรา 438, มาตรา 442

โจทก์ที่ 2 อายุ 15 ปี จำเลยที่ 1 อายุ 14 ปี ต่างสมัครใจเล่นขว้างปา ก้อนดิน ใส่ กัน ก้อนดิน ถูกตา ช้าย โจทก์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บดังนี้ เป็นกรณีเกิดจากการเล่น ตามวิสัยเด็กโดยโจทก์ที่ 2 สมัครใจเข้าร่วมเล่นด้วย ถือได้ว่าโจทก์ที่ 2 มีส่วน เป็นต้นเหตุให้เกิดการละเมิด ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 นำกระบือไปเลี้ยงห่างหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร จำเลยที่ 2 ไม่ได้ไปด้วยการเล่นขว้างปา ก้อนดิน เป็นการเล่นธรรมดา ทั่วไปที่เด็ก ๆ จะชักชวนและสมัครใจเล่นกันเองตามวิสัยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคย รู้ว่าจำเลยที่ 1 เคยเล่นขว้างปา ก้อนดิน กันมาก่อนจึงเกินความคาดคิดที่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นบิดาจะควบคุมได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังดูแล จำเลยที่ 1 ตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขว้างปาก้อนดินโดยประมาทถูกตาช้ายโจทก์ที่ 2 ได้ รับอันตรายสาหัส ตาพิการไม่สามารถมองเห็นได้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 จริง แต่ไม่ถึง
พิกัด ค่าเสียหายทั้งหมดไม่เกิน 4,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังในการ
ดูแลจำเลยที่ 1 ตามสมควรแก่หน้าที่ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินรว 33,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 46,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอว่า ขณะเกิดเหตุ
โจทก์ที่ 2 อายุ 15 ปี จำเลยที่ 1 อายุ 14 ปี และอยู่หมู่บ้านเดียวกัน วันเกิดเหตุ
โจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 และเพื่อนเด็กด้วยกัน 4 คน นำกระบือไปเลี้ยงห่างบ้าน
ประมาณ 4 กิโลเมตรโดยจำเลยที่ 2 อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปด้วย ขณะเลี้ยงกระบือได้แบ่ง
พวกเป็น 2 ฝ่าย เล่นขว้างปาก้อนดินกัน จำเลยที่ 1 โดยประมาทเลินเล่อ ได้ขว้างปาก
ก้อนดินไปถูกตาโจทก์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ...ประเด็นที่จะวินิจฉัยมีว่า โจทก์ควรจะได้
รับค่าเสียหายจากการสูญเสียประสิทธิภาพในการมองเห็น เสียความสามารถในการ
ประกอบการทำงานเพียงใด จากรายงานการตรวจเอกสารหมาย จ.5 และคำเบิกความ
ของนายแพทย์สมชาย กิตติพงษ์हरุษา ฟังได้ว่า ตามของโจทก์ที่ 2 สูญเสีย
ประสิทธิภาพในการมองเห็น 80% คือยังสามารถมองเห็นได้บ้างในระยะ 6 ฟุต หรือ
มากกว่านี้เล็กน้อย ฝ่ายโจทก์เองก็นำสืบว่า ตาซ้ายของโจทก์ที่ 2 สามารถมองเห็นได้
लग ๑ และเหตุแห่งการนี้ เกิดจากการเล่นกันตามวิสัยเด็กโดยโจทก์ที่ 2 สมควรใจ

เข้าไปร่วมเล่นด้วยย่อมต้องระมัดระวังมิให้ก้อนดินที่เล่นขว้างปากันไปถูกตน ถือได้ว่าโจทก์ที่ 2 มีส่วนเป็นต้นเหตุให้เกิดการละเมิดอยู่ด้วย ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้ค่าเสียหายจากการขาดประสิทธิภาพในการมองเห็นเป็นเงิน 30,000 บาทนั้น เป็นผลดีแก่โจทก์มากอยู่แล้ว ประเด็นที่จะวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยหรือไม่ จากการนำสืบของกลุ่มความได้ว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 นำกระบือไปเลี้ยงห่างหมู่บ้านถึง 4 กิโลเมตร โดยจำเลยที่ 2 อยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปด้วย การเล่นต่าง ๆ รวมทั้งเล่นขว้างปาก้อนดินจนเกิดเหตุคดีนี้ก็เป็นการเล่นธรรมดาทั่วไปที่เด็ก ๆ จะชักชวนและสมัครใจเล่นกันเองตามวิสัยและไม่ปรากฏจากทางนำสืบของกลุ่มความว่า จำเลยที่ 2 เคยรู้ว่า ก่อนนี้จำเลยที่ 1 เคยเล่นขว้างปาก้อนดินกันมาแล้ว จะได้ห้ามปรามจำเลยที่ 1 ได้ การที่มีการเล่นจนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ 2 มิได้ไปรู้เห็นด้วยในภาวะเช่นนี้จึงเกินความคาดคิดสุดวิสัยที่จำเลยที่ 2 จะไปควบคุมถึง ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 ตามสมควรแก่หน้าที่แล้ว จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

โจทก์จำเลยแตกต่างกัน โจทก์จำเลยต่างสมัครใจเล่นขว้างปาก้อนดินใส่กัน ย่อมเป็นการยอมตนเข้าเสี่ยง ภัยกับผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจคาดคิดได้ว่าก้อนดินอาจจะถูกตนเองได้จึงต้อง ระมัดระวัง หากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากับฝ่ายโจทก์หรือจำเลย ทั้งโจทก์และ จำเลยย่อมมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลเสียหาย การคิดคำนวณค่าเสียหายจำต้องคำนึงถึง ฝ่ายใดมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งหย่อนกว่ากัน ผู้เยาว์กระทำละเมิดก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น กฎหมายสันนิษฐานให้บิดามารดาจะต้องร่วมรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ข้อ สันนิษฐานเด็ดขาดบิดามารดาพิสูจน์หักล้างได้ คดีนี้บุตรจำเลยเล่นขว้างปาก้อนดิน ตามวิสัยของเด็กไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่จำเลยผู้เป็นบิดาจำต้องห้ามปรามและ ระมัดระวัง ต่างจากกรณีบุตรผู้เยาว์เล่นอาวุธปืนหรือนำรถออกขับขึ้นในทางสาธารณะ ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าย่อมอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นได้ หากบิดา มารดาทราบแต่ไม่ได้ห้ามปรามและก่อความเสียหายแก่บุคคลอื่นบิดามารดาจำต้อง ร่วมรับผิดชอบตามมาตรา 429. วัชรินทร์ปัจเจกวัณณสกุล.